

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Омской области

«Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции»

ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ



П-СМК-03.7.06-2022

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг

Лист 2 из 24

УТВЕРЖДАЮ

Директор БПОУ «КИТЭК»

Т. П. Ивченко

30 августа 2022 г.



№ изменения	Дата внесения изменений	Изменения	Подпись лица, внесшего изменение
1			
2			
3			
4			
5			

Дата ежегодной актуализации	Результаты актуализации	Подпись разработчика
30.12.2022	Документ актуален	Загребнев В.Ю.
29.12.2023	Документ актуален	Даниленко И.С.



П-СМК-03.7.06-2022

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг

Лист 3 из 24

Предисловие

Сведения о положении

- 1 РАЗРАБОТАНО главным бухгалтером. И.С.Даниленко, зам. главного бухгалтера Зыряновой Е.Б.
- 2 ОФОРМЛЕНО методистом БПОУ «КИТЭК» Н.А. Спириной.
- 3 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом директора колледжа № 209 от 30.08.2022.
- 4 ВВЕДЕНО взамен П-СМК-03.7.06-2019 Процессы ЖЦОУ. Положение об оказании платных образовательных услуг и другой деятельности.

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в другие учебные заведения



Содержание

1 Область применения.....	5
2 Термины и определения.....	6
3 Общие положения.....	7
4 Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров.....	9
5 Ответственность исполнителя и заказчика.....	11
6 Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг.....	14
7 Распределение средств, поступивших на оказание платных образовательных услуг.....	16
8 Оплата труда работников, занятых внебюджетной деятельностью.....	17
Приложение А. Форма договора на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования.....	18
Приложение Б. Методика формирования стоимости обучения по дополнительным образовательным программам.....	21
Лист согласования.....	24



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок оказания платных образовательных услуг по основным и дополнительным образовательным программам в БПОУ "КИТЭК".

1.2 Положение разработано в соответствии с:

— Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

— Постановлением Правительства РФ №1441 от 15.09.2020 "Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг".

— Федеральный закон от 08 мая 2010 г. №83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".

— Гражданским кодексом Российской Федерации.

— Бюджетным кодексом Российской Федерации.

— Законом РФ "О защите прав потребителей"

— Приказом Минобрнауки от 21 ноября 2013 г. №1267 "Об утверждении Примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования".

— Уставом колледжа.

— Лицензией на право осуществления образовательной деятельности.

1.3 Требования Положения являются обязательными к применению для педагогических работников колледжа.

1.4 Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование системы менеджмента качества колледжа.



2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Положении используются следующие основные понятия:

— "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;

— "исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);

— "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);

— "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

— "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);

— "существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.



3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся колледжа, иных граждан, общества и государства.

3.2 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом колледжа.

3.3 В соответствии с Уставом, колледж вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

3.4 Платные образовательные услуги не оказываются вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные колледжем при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

3.5 Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств физических и юридических лиц.

3.6 Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору.

3.7 Исполнитель обеспечивает заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

3.8 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг



по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг приведены в п. 4 настоящего Положения.

3.9 Стоимость платных образовательных услуг фиксируется в момент заключения договора и не может быть увеличена, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.10 Доходы, получаемые колледжем от осуществления приносящей доход деятельности, зафиксированы в п. 2.6 Устава колледжа.

3.11 Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителя, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста - по желанию их родителей (законных представителей).



4. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

4.1 Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

4.2 Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

4.3 Информация, предусмотренная пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Положения предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.

4.4 Договор заключается в простой письменной форме (Приложение А):

— в двух экземплярах между исполнителем и Заказчиком/Обучающимся. Один экземпляр Договора хранится в личном деле Обучающегося, второй — у Заказчика/Обучающегося;

— в трех экземплярах между Исполнителем, Обучающимся и Заказчиком. Один экземпляр Договора хранится в личном деле Обучающегося, второй – у Заказчика, третий – у Обучающегося.

4.5 Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте колледжа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.

4.6 Договор на оказание платных образовательных услуг от имени Колледжа подписывается директором.

4.7 Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг несовершеннолетнему поступающему физическому лицу (родителю, законному представителю), оплачивающему стоимость обучения, следует предоставить документ, удостоверяющий его личность и личность поступающего.



4.8 Договор является основанием для зачисления лица, поступающего в число студентов колледжа, наряду с другими документами, предусмотренными соответствующими нормативно-правовыми и локальными актами Колледжа.

4.9 В случае зачисления студента на обучение с полным возмещением затрат для освоения программы среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО, зачисление осуществляется в группы, обучающихся с полным возмещением затрат и в группы, обучающиеся за счет бюджетных средств (сверх контрольных цифр приема).

4.10 Изменение Договора возможно по соглашению сторон. В случае перевода обучающегося на другую форму обучения, другую образовательную программу по его заявлению составляется дополнительное соглашение, которое с момента его подписания сторонами становится неотъемлемой частью Договора.

4.11 Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору обучающемуся, достигшему успехов в учебе и(или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Для этого обучающийся подает на имя директора колледжа заявление в свободной форме с приложением подтверждающих документов.

4.12 Директор колледжа в течение пяти рабочих дней принимает решение о снижении стоимости платных образовательных услуг либо об отказе от снижения.

4.13 В случае изменения стоимости образовательных услуг, с обучающимся (его родителем, законным представителем) заключается дополнительное соглашение.



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

5.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

5.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
- б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

5.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

5.4 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

- а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;



- б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- г) расторгнуть договор.

5.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

5.6 По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:

- а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
- в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

5.7 Обучающийся вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

5.8 Договор прекращает свое действие досрочно:

- в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- при переводе обучающегося на финансовое обеспечение за счет средств бюджетных ассигнований бюджетов различных уровней;



— по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в том числе в случае ликвидации Колледжа.

5.9. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств, обязательств указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

5.10 Возврат неиспользованных денежных средств за обучение производится по реквизитам Заказчика/Обучающегося, указанным в заявлении о возврате денежных средств.

5.11 Расчет суммы возврата определяется, исходя из даты отчисления Обучающегося, указанной в приказе об отчислении. За основу берется стоимость месяца обучения (как 1/10 от годовой стоимости обучения), которая делится на количество календарных дней месяца, в котором произошло отчисление и умножается на количество календарных дней обучения месяца, в котором произошло отчисление.

5.12 Для возврата неиспользованных денежных средств необходимо предоставить в бухгалтерию Колледжа следующие документы:

- заявление на имя директора (в свободной форме), согласованное с куратором группы, зав. отделением, заместителем директора по учебной работе;
- копию договора;
- копию квитанций об оплате по Договору;
- копию приказа о зачислении;
- копию приказа об отчислении;
- реквизиты, по которым будут переведены денежные средства (в печатном виде, содержат наименование банка, ИНН, КПП, расчетный и корреспондентский счета банка, БИК, номер лицевого счета клиента, ФИО (полностью)).



6. СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

6.1 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

6.2 Исполнитель вправе устанавливать льготы для отдельных категорий обучающихся по договору:

— дети сотрудников колледжа зачисляются в колледж для освоения основных и дополнительных профессиональных образовательных программ без оплаты;

— дети из многодетных семей зачисляются в колледж, не оплачивая дополнительное профессиональное образование;

— дети из малоимущих семей зачисляются в группы дополнительного профессионального образования на льготных условиях с оплатой предоставляемых услуг в размере 50% от их общей стоимости.

6.3 Снижение стоимости платных дополнительных образовательных услуг осуществляется на основании письменного заявления заказчика о снижении стоимости платных дополнительных образовательных услуг.

В заявлении указывается нормативный правовой акт, содержащий норму права на снижение стоимости платных дополнительных образовательных услуг. Заявление рассматривается директором колледжа в течение трёх рабочих дней после даты подачи заявления. В случае положительного решения по итогам рассмотрения заявления снижение стоимости платных дополнительных образовательных услуг оформляется дополнительным соглашением к договору.

6.4 Размер платы на оказание платных образовательных услуг в расчете на единицу оказания платных услуг не может быть ниже величины нормативных затрат на оказание аналогичной государственной услуги в отношении контингента,



принимаемого на обучение на соответствующий учебный год.

6.5 Колледж самостоятельно определяет возможность и объем оказания (выполнения) платных услуг (работ), исходя из наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса на платные услуги (работы), а так же исходя из необходимости обеспечения одинаковых условий при оказании одних и тех же платных услуг (выполнении работ) и услуг (работ), осуществляемых в рамках установленного государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ), формирует и утверждает перечень платных услуг (работ), утверждает размер платы за их оказания (выполнения) (за исключением установленного законодательством Российской Федерации).

Одинаковые условия оказания образовательных услуг включают в себя совокупность требований к качеству услуг (работ) в соответствии с показателями государственного задания, а также требований к оказанию образовательных услуг для соответствующего вида, уровня и (или) направленности образовательной программы, устанавливаемых, при наличии, федеральными государственными образовательными стандартами.

6.6 Размер стоимости обучения по дополнительной образовательной программе определяется в соответствии с методикой формирования стоимости обучения по программам дополнительного образования (приложение Б).

6.7 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

6.8 Стоимость оказания платных образовательных услуг утверждается приказом директора Колледжа.

6.9 Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и сроки, установленные договором.



7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ЗА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

7.1 Сметы доходов и расходов по средствам, полученным от платных услуг, составляются по кодам ЭКР в соответствии с бюджетной классификацией и утверждаются директором колледжа. Размер оплаты за обучение устанавливается в рублях и определяется с учетом полного возмещения затрат на обеспечение учебного процесса и принципов самоокупаемости, на основании маркетинговых исследований рынка платных образовательных услуг.

7.2 Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются следующим образом на:

- оплату труда педагогического персонала;
- оплату труда учебно-вспомогательного персонала;
- начисления на выплаты по оплате труда и прочие выплаты;
- коммунальные и транспортные услуги;
- увеличение стоимости основных средств;
- увеличение стоимости материальных запасов;
- услуги и работы по содержанию имущества;
- прочие работы, услуги;
- услуги связи;
- пособие по социальной помощи населению;
- прочие расходы.

7.3 В течение года возможно перераспределение средств по кодам ЭКР, исходя из необходимости обеспечения деятельности колледжа.

7.4 Экономия по кодам ЭКР направляется на материальное поощрение и социальные выплаты, содержание и развитие материальной технической базы.

7.5 Денежные средства, полученные целевыми назначениями, расходуются в соответствии с обозначенной целью.



8. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

8.1 Выполнение работ по реализации платных образовательных услуг может производиться штатными работниками колледжа, в том числе совместителями, а также лицами, привлекаемыми из других организаций.

8.2 Оплата труда работников, занятых в процессе реализации платных образовательных услуг, производится в соответствии с коллективным договором, «Положением об отраслевой системе оплаты труда работников БПОУ «КИТЭК»» и другими положениями.



П-СМК-03.7.06-2022

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг

Лист 18 из 24

Приложение А

**Договор
на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования**

№ _____

г. Омск

« ____ » _____ 20г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 22.06.2021 рег. № Л035-01273-55/00207787, выданной Министерством образования Омской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Ивченко Татьяны Павловны, действующей на основании Устава, и _____

Фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица

именуемое в дальнейшем "Заказчик", и _____

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе _____

Наименование образовательной программы СПО

Форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.

1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _____.

1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации, ему выдается _____.

Документ об образовании и (или) квалификации

II. Взаимодействие сторон

2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве _____.

(категория Обучающегося)

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.



2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _____ рублей.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. Оплата производится _____

(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора (ненужное вычеркнуть)).

IV. Порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020г. N1441.

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

— по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

— по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

— по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

5.4.4. Расторгнуть Договор.

VI. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения



П-СМК-03.7.06-2022

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг

Лист 20 из 24

стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.

7.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель:

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Омской области "Колледж инновационных технологий,
экономики и коммерции

Адрес: 644116, г. Омск, ул.27-ая Северная, 69
Тел/факс (3812) 680-773
ИНН 5502029267/ КПП 550301001
Министерство финансов Омской области (БПОУ "КИТЭК",
л/с 010220268)
Отделение Омск Банка России// УФК по Омской
области г. Омск
Р/с (КС): 03224643520000005201
К/с (ЕКС): 40102810245370000044
БИК 015209001
Эл. почта: tradeconomy@mail.ru
тел.: 8(3812)68-07-73

Директор
БПОУ "КИТЭК"
М.П.

Т.П.Ивченко

Заказчик:

(фамилия)

(имя)

(отчество)

Дата рождения: _____

Адрес: _____

паспорт серия _____ № _____

выдан _____

тел. _____

подпись _____

Обучающийся:

(фамилия)

(имя)

(отчество)

Дата рождения: _____

Адрес: _____

паспорт серия _____ № _____

выдан _____

тел. _____

подпись _____

**Приложение Б****Методика формирования стоимости обучения по дополнительным образовательным программам****1. Цель и область применения**

11.1 Настоящая методика формирования стоимости обучения по дополнительным образовательным программам (далее – методика) направлена на регулирование установления стоимости платных образовательных услуг по программам дополнительного образования.

2. Основные требования

2. 1. Размер стоимости платных образовательных услуг по программам дополнительного образования определяется Колледжем на основе расчета экономически обоснованных затрат, трудовых и иных ресурсов, учитывая возможность развития и совершенствования образовательного процесса и материально технической базы Колледжа.

2.2. Учитывая специфику формирования спроса на различные виды платных образовательных услуг, предоставляемые по программам дополнительного образования, его неравномерность во времени, Колледж может регулировать стоимость программ в зависимости от изменения спроса.

Применение понижающего коэффициента к стоимости допустима, если предполагается, что положительный экономический эффект будет достигнут за счет привлечения большого числа обучающихся, за счет применения понижающих коэффициентов к усредненной стоимости с одновременным перераспределением разницы в стоимости на программы, пользующиеся спросом.

2.3 При определении стоимости принимается принцип нормативного соответствия размера заработной платы персонала, непосредственно участвующего в оказании образовательной услуги и размеров заработной платы прочего персонала.



Допускается нормативное соотношение заработной платы персонала, непосредственно участвующего в оказании услуги как 60% от заработной платы всего, или в соотношении 60/40 к размеру заработной платы прочего персонала.

При установке стоимости почасовой оплаты для персонала, непосредственно участвующего в оказании услуги, используются локальные нормативные акты Колледжа, устанавливающие ставки почасовой оплаты для различных категорий сотрудников относящихся к числу преподавательского состава.

При расчете размеров заработной платы персонала, непосредственно участвующего в оказании образовательной услуги, могут применяться корректирующие коэффициенты с учетом наполняемости группы, сложности и длительности учебной программы.

В случаях, когда преподавательские услуги оказываются на основании договоров гражданско-правового характера (договоров на оказание образовательной услуги), сумма начисленной по таким договорам заработной платы может быть учтена при расчете соотношения к заработной плате прочего персонала. При этом, для заключения такого рода договора необходимо обоснование приглашения на участие в оказании образовательной услуги лиц, не являющихся сотрудниками Колледжа, например, представителей сферы труда.

Стоимость по гражданско-правовому договору (договору на оказание образовательной услуги) не взаимосвязана методологически с определением стоимости почасовой оплаты и рассчитывается, исходя из договорных условий и экономической целесообразности.

2.4 При формировании стоимости учитываются расходы на коммунальные услуги, содержание имущества, приобретение расходных материалов, услуги связи, транспортные услуги, приобретение основных средств и другие виды расходов, необходимые и экономически обоснованные в реализации учебной программы.

2.5. Расходы по использованию аудиторного фонда, помещений общего



П-СМК-03.7.06-2022

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг

Лист 23 из 24

пользования, затрат административного персонала по работе с документами, учитываются отдельно в составе централизуемых Колледжем средств.

2.6. В целях развития услуг по программам дополнительного образования учитываются расходы на совершенствование материально технической базы Колледжа.

2.7. Структура сметы доходов и расходов утверждается приказом директора Колледжа.



П-СМК-03.7.06-2022

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг

Лист 24 из 24

Лист согласования

Разработано:

Гл.бухгалтер

_____ И.С.Даниленко

Экономист

_____ Е.Б.Зырянова

ОФОРМЛЕНО

Методист

_____ Н.А. Спирина